

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....

Tocache 12 MAY 2023

El expediente N°2023218926, el Informe Escalafonario N°00160-2023 y demás documentos adjuntos útiles, y;

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley 27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos regional Ley n°27867 modificada mediante Ley n°27902 y Ley n°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia tal como lo establece la Ley N° 28302 que modifica el primer párrafo del Art. 73° de la Ley General de Educación, concordante con el Art. 141° de su Reglamento;

Que, la Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; implica entre otros aspectos, optimizar los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que, la Ley N° 28044 Ley General de Educación, regula la definición, finalidad y funciones de las Unidades de Gestión Educativa Local, asimismo, la de conducir las actividades relacionadas con el personal, cualquiera sea su régimen laboral o contractual, incluyendo las instituciones educativas;

Que, la Ley N° 28791 “Ley que establece Modificaciones a la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud”. Modificaciones a los literales a) y b) del Artículo 6, el Artículo 10 y el Artículo 12 de la Ley N° 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud;

¹ **Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.**

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, mediante la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial en el Artículo 71° señala que las Licencias, es el derecho que tiene el profesor para suspender temporalmente el ejercicio de sus funciones por uno (1) o más días, las cuales se clasifican en: licencia sin goce de haber y licencia con goce de haber;

Que, el Art. 71° literal b), apartado b.1 de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Educativa, concordante con el Numeral 3.2 del Resolutivo 1 del Expediente N° 0021-2012-PI-TC, publicado el 24 abril 2015, se dispone que debe de INTERPRETAR el artículo 71.a.9 de la presente Ley que el derecho por licencia sindical al cual se refiere éste, debe interpretarse de conformidad al Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, establecen que: b) **Licencia Sin goce de remuneraciones, b.1) Por motivos particulares;**

Que, mediante VIR-2023218926, de fecha 11 de abril del 2023, con Oficio N° 057-2023-I.E "NRA"-NP-D, el Director de la I.E "NICANOR REATEGUI DEL AGUILA", remite, el Oficio N° 058-2023-I.E "NRA"-NP-D, donde se le concede licencia sin goce de haber al servidor Gonzalo Hernández Díaz, identificado con DNI N° 42388978, a partir del 10 al 30 de abril del 2023, por motivos particulares;

Que, mediante Informe Escalafonario N° 00160-2023 de fecha 11 de abril del 2023, la Responsable de Escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, remite la procedencia de la solicitud de licencia sin goce de haber por motivos particulares;

Por lo tanto, es procedente atender la solicitud de acuerdo al numeral 8.4.18 de la Resolución Viceministerial N°107-2021-MINEDU, donde señala en su literal a) El auxiliar de educación nombrado puede solicitar licencia sin goce de remuneraciones para atender asuntos particulares hasta por dos (2) años continuos o discontinuos en un período de cinco (5) años, contados a partir de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, para auxiliar de educación nombrado antes del 26.11.2012 habiendo culminado el primer periodo el 25 de noviembre del 2017; empezando un nuevo periodo de cinco (5) años el 26 de noviembre del 2017 hasta el 25 de noviembre del 2022; mientras que para los auxiliares de educación nombrados a partir del 26.11.2012, el periodo de cinco (5) años se computa a partir de la fecha de su nombramiento;

De conformidad con la Ley N° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, D.S. N° 004-2013-ED.; Ley N° 27687; D.S. N° 011-2012-ED.; la R.VM. N° 123-2021-MINEDU, la Ordenanza Regional N° 355-2016-GRP/CR. Reglamento de Organización y Funciones de las Unidades de Gestión Educativas Locales,

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRS/ DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director Regional de la UGEL Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional n°023-2018-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER licencia sin goce de remuneración al profesor que a continuación se indica;

APELLIDOS Y NOMBRES / CODIGO MODULAR	MOTIVO DE LICENCIA	DIAS DE LICENCIA			VIGENCIA	CARGO CENTRO TRABAJO	LUGAR, DISTRITO Y PROV.	
		CON GOCE		S/G				TO TAL
		G/I	ES SALU D					
HERNANDEZ DIAZ, GONZALO DNI N°:42388978 Exp. VIR-2023218926	Particular		-	20 días	20 días	Del 10.04.2023 hasta el 30.04.2023	Profesor de la I.E. "NICANOR REATEGUI DEL AGUILA"	Nuevo Progreso Tocache

ARTICULO SEGUNDO: AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo con el Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que el Área correspondiente, notifique la presente resolución al profesor **HERNANDEZ DIAZ GONZALO**, así como a las diversas áreas de la UGEL Tocache, de la forma y plazos que establece el D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-del Procedimiento Administrativo General.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE.



[Handwritten signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

JDSR/DUGEL
JEVG/JA
SVYA/G-RR.HH
MPOV/PRD